



MOTORSYKKELFORSIKRING

VILKÅR

Mars 2026
Versjon WTC-MC-2-19



INNHold

MOTORSYKKELFORSIKRING	- 3 -
1 Hvem forsikringen gjelder for	- 3 -
2 Hvor forsikringen gjelder	- 3 -
3 Hva forsikringen kan omfatte.....	- 3 -
4 Hvilke begrensninger som gjelder	- 5 -
5 Endring av risiko	- 5 -
6 Forsikringsverdi/forsikringssum.....	- 7 -
7 Skademelding, skadeoppgjør og egenandeler.....	- 7 -
8 Identifikasjon	- 9 -
9 Premiereduksjon og premietillegg (bonus/malus).....	- 9 -
10 Fører- og passasjerulykkesforsikring	- 9 -
11 Korttidsforsikring og tilbakebetaling av premie	- 11 -
12 Rettshjelp	- 12 -
13 Endringer i motorvognregisteret	- 12 -

Motorsykkelforsikring

I tillegg til disse vilkår gjelder:

- Forsikringsbeviset med angitte spesifikasjoner
- Generelle vilkår.
- Forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989 (FAL) i den utstrekning den ikke er fraveket i vilkårene.
- Bilansvarsloven av 3. februar 1961 (BAL).

Forsikringsbeviset med angitte spesifikasjoner gjelder foran vilkårene.

1 Hvem forsikringen gjelder for

Når den trer i kraft og innledende forutsetninger for dens gyldighet.

1.1 Ansvarsforsikringen gjelder for den som er nevnt i forsikringsbeviset og enhver rettmessig bruker/fører av motorvognen.

1.2 Vognskadeforsikringen gjelder til fordel for den som er angitt i forsikringsbeviset – forsikringstakeren.

1.3 I de tilfeller andre også er omfattet av forsikringen, vil det gå frem av det enkelte vilkårs punkt.

1.4 Fremgår det av forsikringsbeviset at forsikringen er utvidet til å omfatte panthaver og andre som har økonomisk interesse i at motorvognen ikke skades eller går tapt, gjelder også forsikringen for den som mottar særskilt bekreftelse fra Selskapet om dette.

1.5 Forsikringstaker må ha vanlig bosted, eller for næringsdrivende, ha hovedsete eller filial i Norge. Registrert motorvogn skal være registrert i Norge.

1.6 Forsikringen opphører ved eierskifte. Likevel gjelder forsikringen som var i kraft på overtakelsestidspunktet i 14 dager til fordel for ny eier, men dette gjelder ikke hvor den nye eier har tegnet forsikring.

1.7 Forsikringen trer i kraft på avtalt tidspunkt, men tidligst når den er notert av Selskapets representant. Ved kjøp trer den i kraft tidligst når kjøperen overtar den økonomiske risiko.

FAL § 7-1 er fraveket til fordel for vilkårenes pkt 1.1 - 1.6.

2 Hvor forsikringen gjelder

Forsikringen gjelder i Europa, unntatt Tyrkia, Russland, Belarus og Kosovo.

Rettshjelpsforsikring gjelder i Norden.

Noen land i ovennevnte område krever særskilt ansvarsforsikring, kalt grenseforsikring. Ved kjøp

av grenseforsikring, gjelder ansvarsforsikring i selskapet, bare for skade som rammer fører og eventuelle passasjerer i kjøretøyet, unntatt haikere.

3 Hva forsikringen kan omfatte

Av forsikringsbeviset fremgår hvilke deler av dette punkt forsikringsavtalen omfatter.

3.1 Ansvarsforsikring

Selskapet dekker erstatningsansvar etter bilansvarsloven (BAL) - ubegrenset beløp ved personskade og inntil kr 100 000 000 ved skade på ting.

Utenfor Norge omfatter forsikringen erstatningsansvar etter skadestedets lovgivning for bilansvar. Innenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS), dekkes etter norske regler dersom dette gir høyere dekning.

Det kan forekomme at enkelte av de nye stater i Europa ikke aksepterer "Grønt kort" fordi de ikke er med i internasjonalt forsikringssamarbeid. Disse stater forlanger at det tegnes

særskilt ansvarsforsikring ved innreise i landet - "grenseforsikring". Når slik grenseforsikring er tegnet, gjelder Selskapets ansvarsforsikring bare for skade som rammer fører og reisende med motorvognen. Haikere er unntatt.

Ansvarsforsikringen omfatter også Rettshjelp for personlig bruker/eier av motorvogn - se pkt 12.

3.2 Vognskadeforsikring (brann-, brann/tyveri-, delkasko- eller kaskoforsikring)

Hvilke typer skader som de forskjellige former for vognskadeforsikring dekker, fremgår av punktene 3.2.1 - 3.2.3.

Vognskadeforsikringen omfatter:

a) Motorvognen

Forsikringen omfatter motorvogn med det kjennemerke og den modellbetegnelse som er beskrevet i forsikringsbeviset. Sidevogn, i seriemessig utførelse er omfattet.

b) Dekk og felger

Forsikringen omfatter ekstra dekk og felger i standard utførelse tilsvarende det antall hjul kjøretøyet er utstyrt med.

c) Sikkerhetsutrustning

Forsikringen omfatter

- kjøredresser, hansker, ryggskinne og støvler,
- hjelmer.

d) Tilleggsutstyr, dekor, folie og spesiell lakk.

Forsikringen omfatter - begrenset til kr 10 000 (førsterisiko)

- dekor/reklametekst og lakkering ut over motorvognens seriemessige utførelse,
- fast montert datautstyr for bruk i motorvognen,
- annet lovlig fast montert tilleggsutstyr.
- tyveri av ladekabel til motorvogn
- tilhenger eller tilbehør som kan fjernes uten verktøy regnes ikke som fastmontert utstyr og er ikke omfattet.

Forsikringssummen kan utvides ved tilleggsavtale. Fast montert utstyr som nevnt i dette punkt, erstattes ikke med mer enn 50 % av motorvognens gjenanskaffelsesverdi etter punkt 3.2 a), umiddelbart før skaden inntraff.

3.2.1 Brannforsikring

Gjelder skade som følge av brann, lynnedslag, eksplosjon. Det regnes ikke som brannskade etter dette punkt når slik skade er følge av tyveri. Kortslutning i batterier alene og oppheting som følge av dette eller annen årsak, og som ikke fører til åpen ild, regnes ikke som brann- eller eksplosjonsskade etter dette punkt.

3.2.2 Tyveriforsikring

Gjelder tap av motorvogn, samt brannskade og annen fysisk skade som følge av tyveri, brukstyveri eller forsøk på tyveri.

Det ansees ikke som tyveri om den skyldige tilhører sikredes husstand eller er ansatt sjåfør (jf straffelovens § 342).

3.2.3 Delkaskoforsikring

Gjelder skade som nevnt i pkt 3.2.1, 3.2.2 og vognskade inntruffet under ferge-/og biltransport. Bruddskade på motorvognens glassruter ved tilfeldig, plutselig, ytre påvirkning omfattes. Ved skifte av glassruter er erstatningen begrenset til 50% av gjenanskaffelsesverdien av motorvognen slik som den er beskrevet under pkt 6, umiddelbart før skaden inntraff. Ved reparasjon av ruten, erstattes inntil kr 500.

3.2.4 Kaskoforsikring

Gjelder skade som er nevnt i pkt 3.2.3, og skade på motorvognen oppstått ved sammenstøt, utforkjøring, velting, hæververk og dessuten for skade ved annen tilfeldig, plutselig ytre hendelse.

Forsikringen omfatter også uforutsett skade forårsaket av insekter, gnagere og andre skadedyr.

3.3 Vei hjelp

Vei hjelpsforsikringen omfatter assistanse til kjøretøy og personer ved hendelser som har oppstått på vei eller annet område som er tilgjengelig og normalt fremkommelig for ordinært utstyrte kjøretøy, forutsatt at området ikke er underlagt adkomstrestriksjoner.

Tilkoblet tilhenger eller campingvogn som er under kjøring sammen med det forsikrede kjøretøyet, er medforsikret dersom den ikke har annen tilsvarende dekning.

Forsikringen dekker rimelige og nødvendige omkostninger ved transport av motorvogn som ikke er kjørbart, fra skadestedet til nærmeste reparasjonsverksted. Hvis det er rimeligere å foreta en nødreparasjon av kjøretøyet på skadestedet, så kan disse kostnadene dekkes i stedet for frakt av kjøretøyet til nærmeste verksted.

Dersom kjøretøyet ikke lar seg reparere på stedet, dekker forsikringen også nødvendige merutgifter til hjemreise på rimeligste måte for fører og passasjerer (ikke haikere). Dette gjelder også når reisen ikke kan fortsette fordi fører rammes av et ulykkestilfelle, sykdom eller død.

Unntatt er: reparasjonskostnader som påløper på verksted. Ytelser som omfattes av abonnement, medlemskap, avgitt garanti/mobilitetsgaranti, lov eller forskrift. Kostnader til transport som overstiger 50 % av kjøretøyets verdi i den stand det er på transporttidspunktet. Kostnader til tømning og rens av drivstofftank ved feilfylling som overstiger 5 000 kroner.

3.5 Gyldighetsområder for vei hjelp

- Vei hjelpsforsikring i Norden inngår i delkaskoforsikringen.
- Vei hjelp i Europa utenfor Norden inngår i kaskoforsikring, for reiser inntil 3 måneders varighet.

3.6 Bagasje i motorvogn

Når det er avtalt kaskoforsikring, omfatter forsikringen også tyveri av bagasje fra motorvogn samt bagasje som skades når motorvognen har vært utsatt for en skade som avsluttes med utbetaling under kaskoforsikringen. Bagasje og annet løst utstyr i låsbar bagasjeboks på motorvognen er omfattet med inntil 5 000 (førsterisiko). Bagasjen kan tilhøre rettmessig fører, dennes faste husstand og arbeidsgiver. Penger, bankbøker, verdipapirer o.l. dekkes ikke.

3.7 Fører- og passasjerulykkesforsikring

Forsikringsvilkårene for fører- og evt. passasjerulykkesforsikring fremgår av pkt 10.

4 Hvilke begrensninger som gjelder

Forsikringen omfatter ikke

4.1 skade som oppstår når motorvognen er rekvirert av offentlig myndighet.

4.2 skade som oppstår ved kjøring på avsperrert område, på bane eller vei, ved deltakelse i eller trening til hastighetsløp eller fartsprøver eller ved annen kjøring på slike steder selv om det ikke måles hastighet under kjøringen. Det samme gjelder for kjøring på veistrekninger som inngår eller har inngått i baner for hastighetskonkurranser når det må betales avgift for adgang til denne bane- eller veistrekningen, med mindre annet er særskilt avtalt og fremgår av forsikringsbeviset.

Forsikringen gjelder likevel slik kjøring når den er ledd i obligatorisk opplæring til førerkort eller for glattkjøringstrening arrangert i Norge av KNA, NAF, MA eller autorisert trafikkskole

4.3 skade som sikrede har voldt forsettlig.

4.4 skade som sikrede har fremkalt ved grov uaktsomhet. Det avgjøres under hensyn til skyldgraden og omstendighetene for øvrig om Selskapet skal betale noe og i tilfelle hvor mye.

4.5 skade som oppstår når motorvognen blir kjørt av en person som er påvirket av berusende eller bedøvende middel, og eieren eller sikrede visste eller burde vite det.

4.6 skade som importør, selger eller reparatør er ansvarlig for. Fører sikredes krav ikke frem, og skaden ellers er erstatningsmessig, dekker Selskapet likevel skaden og trer inn i kravet.

4.7 skade når premien ikke er betalt (jf. FAL 5-2). Erstatning etter ansvarsforsikringen til forsikringstaker eller den som kan identifiseres med forsikringstaker, bortfaller også.

4.8 verdiforringelse.

4.9 tap av arbeidsfortjeneste.

4.10 avsavn.

4.11 maskinskade (skade på motor, gir og drivverk), med mindre den er oppstått i direkte

forbindelse med annen erstatningsmessig vognskade.

4.12 skade på elektroniske komponenter (datahjerner og andre styrings- eller kontrollinnretninger) når motorvognen ikke samtidig er blitt utsatt for skader nevnt i pkt 3.2.1 (brann), 3.2.2 (tyveri) eller skade på motorvognen oppstått ved sammenstøt, utforkjøring, velting eller hæverk.

4.13 ansvar som sikrede pådrar seg for skade på gods som blir ført med motorvognen ut over bestemmelsene i BAL.

4.14 motorvogn som anvendes til budtjenester eller annen betalt persontransport, trafikkskole-, utleie-, eller skades / stjeles under kjøring med prøvekjennemerke.

4.15 Forsikringen omfatter ikke erstatning for skade på kjøretøy som er trimmet/tunet/ombygget eller hvor software er endret, og hvor dette ikke er godkjent av Statens Vegvesen. Med ombygging menes alt som gjør at kjøretøyets tekniske spesifikasjoner og utseende endres i forhold til hvordan det var da det ble registrert for bruk i Norge.

5 Endring av risiko

Sikkerhetsforskrifter

5.1 Forbehold om å redusere erstatningen eller Selskapets ansvar ved endring av risikoen (Gjelder ikke ved brann- og tyveriskader og vei-hjelp).

- Ved vognskade begrenses Selskapets ansvar til hva som svarer til forholdet mellom den premie som er betalt og den som skulle ha vært betalt.

- Ved ansvarsskade har Selskapet tilsvarende regressrett overfor forsikringstakeren, dog begrenset til 5 ganger årspremien for ansvarsforsikring uten bonus.

5.1.1 Endres Selskapets sin risiko for skader i forhold til den avtalen som er angitt i forsikringsbeviset, plikter forsikringstakeren straks å underrette Selskapet, også i forsikringstiden. Unnlattelse vil kunne få betydning for Selskapets sitt ansvar ved oppstått skade. Ved følgende endring av risiko tar Selskapet forbehold om å være helt fri for ansvar (FAL § 4-6):

5.1.2 Hvilke tilfeller pkt 5.1 omfatter:

- Endring av motorytelse/ombygging der endringen/ombyggingen er godkjent av Statens vegvesen, men Selskapet ikke har mottatt melding om endringen/ombyggingen.

- Endring av motorytelse/ombygging der endringen/ombyggingen ikke er godkjent av Statens vegvesen.

- Anvendelse av motorvognen som strider mot forutsetninger gitt i forsikringsbeviset.

- Ung fører

Når fører i skadeøyeblikket er yngre enn det som er oppgitt som alder for yngste fører i forsikringsbeviset, og dette ville gitt tillegg i prisen på forsikringen.

Dette gjelder ikke når det fremgår av forsikringsbeviset at det er ung fører av kjøretøyet. Avtalt egenandel vil øke med minimum kr 20.000,-

- Når det fremgår av forsikringsbeviset at det er stilt krav til at fører av motorvognen alltid skal bruke sikkerhetsdress, og det ved skade viser seg at slik sikkerhetsdress ikke har vært benyttet. Med sikkerhetsdress menes beskyttelsesdress for motorsykkelfører/-passasjer, utført i skinn, kevlar eller sklisikkert materiale. Det skal også være innsydd støtabsorberende materiale som skal beskytte skuldre, albuer og knær. Likeledes gjelder vernedress godkjent av Vegdirektoratet.

- Skade som oppstår mens kjøretøyet er utleid.

- Ved skade på kjøretøyet som følge av bruk på islagt vann/sjø/elv utenfor vei/trasse merket av offentlig myndighet for slik kjøring.

- I strid med andre forutsetninger nevnt i forsikringsbevis.

Endring av andre avtalte forutsetninger for reduksjon av pris på forsikringen.

Hvilke forutsetninger som er avtalt, vil fremgå av forsikringsbeviset. - Montering av sidevogn på motorsykkel.

5.2 Sikkerhetsforskrifter

Forsikringen er overtatt på betingelse av at de fastsatte sikkerhetsforskrifter til enhver tid overholdes. Har sikrede forsømt å overholde sikkerhetsforskriftene, eller påse at de blir overholdt, kan Selskapet være helt eller delvis uten ansvar (jfr FAL § 4-8).

5.2.1 Sikkerhetsforskrift vedlikehold

- Motorvognen skal tilfredsstillende kravene gitt i forskrift om bruk av kjøretøy, både med hensyn til utførelse og vedlikehold.

- Motorvognen skal vedlikeholdes i henhold til fabrikantens/leverandørens anbefalinger.

- Motorvognens væskekjølesystem skal være påfylt frosthindrende middel tilpasset de klimatiske forhold.

5.2.2 Sikkerhetsforskrift tyveri/hærverk

- Motorvognen skal minst være låst med original(e) lås(er) når det ikke er personer på den. Nøkkel skal oppbevares betryggende og borte fra motorvognen.

- I forbindelse med salg av motorvognen skal eieren eller en han/hun har bemyndiget til å bistå med salget, være på/i denne så lenge tenningsnøkkel befinner seg der.

- Sikkerhetsutstyr som kjøredresser, hjelmer, MC-hansker og MC-støvler skal være nedlåst i fastlåste/- boltede vesker/rom eller fastlåst til motorvognen. Nøkkel skal oppbevares borte fra motorvognen.

- Ekstra dekk og felger som ikke er i bruk, eller andre deler av motorvognen som er midlertidig avmontert, skal oppbevares i låst

- bygning eller

- rom i bygning eller

- motorvogn.

Uten hensyn til det som er nevnt foran, skal ekstra dekk/felger som oppbevares utenfor motorvogn, men i garasjeanlegg, i fellesgarasje eller i fellesbod/- rom, være fastlåst/- boltet til vegg, tak eller gulv.

- Følgende gjenstander skal aldri etterlates i motorvognens bagasjeboks: smykker, ringer, ur, perler og edelstener, musikkinstrument, pelsverk samt alle typer elektroniske apparater med tilbehør som for eksempel mobiltelefon, nettbrett, datamaskiner og kamerautstyr. Annet personlig løsøre skal når motorvognen forlates, befinne seg i separat, låst bagasjeboks.

Om natten, i tiden fra man setter motorvognen fra seg om aftenen, til man tar den i bruk igjen, og i alle tilfeller i tiden mellom kl. 00.00 og kl. 06.00 skal bagasje ikke befinne seg i motorvognens bagasjeboks.

5.2.3 Sikkerhetsforskrift bruk

- Motorvognens fører skal ha de førerkort, kjøresedler, bevis og sertifikater myndighetene krever for den klasse og brukstype motorvognen tilhører. Fører over 80 år med førerkort klasse A, A1, B, BE, S og T skal ha legeattest som beskrevet i førerkortforskriftens § 30, pkt 2 som bekrefter tilfredsstillende helse. Tilsvarende legeattest skal også innehas av fører av førerkortfrie kjøretøyer med egenvekt over 150 kg. Legeattesten kan kreves fremlagt for selskapet. Manglende legeattest anses som brudd på sikkerhetsforskriften.

- Under øvelseskjøring med motorvognen skal de krav som vegtrafikkloven og stedlige politimyndigheter stiller, være oppfylt.

- Motorsykkelprodusentens og -importørens veiledning for bruk av motorvognen, bl.a. valg av drivstoff, starthjelp og andre bestemmelser og anbefalinger skal følges.

- Motorvognen skal ikke belastes utover det som er angitt i vognkortet.

5.2.4 Sikkerhetsforskrift lading av batteri elmotorsykkel

Elektrisk kurs som benyttes til lading av el-/hybridmotorsykel ved sikredes bopel/hovedladested, skal være sikret med overspenningsvern og jordfeilvern type B.

6 Forsikringsverdi/forsikringssum

6.1 Forsikringsverdien for motorvogn som beskrevet i pkt 3.2 beregnes etter hva det på skadedagen vil koste Selskapet å anskaffe og omregistrere tilsvarende - eller i det alt vesentlige tilsvarende - utstyrt motorvogn/del av samme merke, modell, type, årgang, utførelse og stand, - gjenanskaffelsesverdien. Utstyr nevnt under pkt 3.2 c), verdifastsettes som i pkt 6.2.

6.2 Forsikringsverdien for tilleggsutstyr og sikkerhetsutrustning, når dette skades uten at motorvognen er påført totalskade, settes til hva det vil koste Selskapet å anskaffe ny tilsvarende - eller i det alt vesentlige tilsvarende - ting, på det tidspunkt skaden inntraff. Etter ett år fra tingen ble kjøpt som ny, reduseres forsikringsverdien med 5 % pr. år for hvert påbegynt år, maksimum 50 %.

6.3 Forsikringssummen kan inngå som grunnlag for premiefastsettelsen.

7 Skademelding, skadeoppgjør og egenandeler

7.1 Skademelding m.v.

7.1.1 Når skade er inntruffet, skal sikrede omgående gi Selskapet melding om skaden. Samtidig skal sikrede gi de opplysninger og dokumenter som er tilgjengelige og som Selskapet trenger for å beregne sitt ansvar og utbetale erstatningen. Dette omfatter også opplysninger som kan hentes fra elektronisk eller mekanisk registreringsutstyr i motorvognen.

7.1.2 Brann-, tyveri-, hæverk- og personskade skal umiddelbart meldes til politiet. Andre skader skal meldes til politiet hvis Selskapet forlanger det.

7.1.3 Ved tyveri av motorvognen kan Selskapet kreve innlevert samtlige nøkler tilhørende denne. Selskapet kan også kreve å få utlevert dokumentasjon fra motorvognprodusentens/importørens/forhandlere ns nøkkelregister for de fabrikat hvor dette finnes, som viser produserte og tidligere tapte og utmeldte nøkler.

7.1.4 Skademelding skal inneholde sikredes fødselsnummer (11 siffer) eller bedriftens foretaksnummer.

7.1.5 Ved tap av utstyr ut over motorvognens seriemessige utførelse, må sikrede legge frem dokumentasjon for dette.

7.1.6 Selskapet har ikke plikt til å betale erstatning før nødvendige undersøkelser er avsluttet.

7.1.7 Når Selskapet har betalt erstatning, plikter sikrede på anmodning å overdra de erstattede gjenstander fri for heftelser.

7.2 Oppgjørsregler ved reparasjon

7.2.1 Selskapet vil søke å erstatte skaden på den mest miljøvennlige måten. Kan skaden repareres, erstattes reparasjonsomkostningene. Er det etter Selskapets mening ikke lønnsomt å reparere de enkelte deler, skiftes de med tilsvarende - eller i det alt vesentlige tilsvarende - deler.

Hvis reparasjonen skjer ved innsetting av nye deler og de utskiftede deler er forringet som følge av tidligere ikke utbedrede skader, slitasje, korrosjon e.l., gjør Selskapet et skjønnsmessig fradrag for dette.

Består skaden av riper, skrammer, småbulker m.v. som ikke har betydning for motorvognens funksjon, kan Selskapet bestemme at reparasjon ikke skal skje ved utskifting av delene. Selskapet avgjør hvorledes reparasjonen skal utføres, men sikrede har krav på å få tilbakeført motorvognen til samme, - eller i det alt vesentlig samme -, funksjonelle stand som før skaden inntraff. Som alternativ til reparasjon, kan Selskapet i slike tilfeller erstatte skaden med et skjønnsmessig fastsatt kontantbeløp.

7.2.2 Reparasjon kan bare påbegynnes med Selskapets samtykke.

7.2.3 Selskapet kan avgjøre hvor reparasjonen skal foretas.

7.2.4 Selskapet har rett til å bestemme at reparasjon skal foretas.

7.2.5 En eventuell verdiforringelse, eller tap av garantiavtale etter fullført reparasjon, erstattes ikke under vognskadeforsikringen.

Reklamasjonskrav på reparasjon må rettes til verkstedet.

7.2.6 Meromkostninger til overtidsbetaling, flyfrakt, og foreløpig reparasjon erstattes ikke.

7.2.7 Blir reparasjon foretatt utenom verksted, erstattes arbeidspenger med 50 % av normalpris på verksted.

7.2.8 Påløpt investerings-/merverdiavgift erstattes etter fremlagte kvitteringer.

7.3 Oppgjørsregler ved kondemnasjon

7.3.1 Er motorvognen eller del av den gått tapt, eller reparasjon av skaden etter Selskapets mening ikke er lønnsom, kan Selskapet foreta kontant oppgjør, eller erstatte

motorvognen/delen med en tilsvarende - eller i det alt vesentlige tilsvarende - motorvogn/del.

Kjøpesummen skal dokumenteres med original kjøpekontrakt fra forhandler.

Ved privat import skal originale tollkvitteringer inngå i beregningsgrunnlaget.

Selskapet har adgang til å foreta kontantoppgjør med hva det på skadedagen vil koste Selskapet å anskaffe en slik motorvogn.

Den skadede motorvognen tilfaller Selskapet.

7.3.2 Er utstyr utover motorvognens seriemessige utførelse gått tapt, eller reparasjon av dette etter Selskapets mening ikke er lønnsom, kan Selskapet foreta kontantoppgjør, eller erstatte gjenstanden med en tilsvarende - eller i det alt vesentlige tilsvarende - gjenstand.

7.3.3 Erstatning for utstyr og bagasje settes til hva det vil koste selskapet å:

- Reparere skadet gjenstand til samme eller i det vesentlige samme stand som da skaden inntraff, beregnet etter prisen på skadedagen.

- Gjenskaffe samme eller i det vesentlige samme gjenstand, beregnet etter prisen på skadedagen.

Dersom gjenstanden ikke kan repareres/gjenanskaffes, erstattes den etter omsetningsverdien . Erstatningsgrunnlaget kan ikke settes høyere enn verdien før skaden, fratrasket gjenverdi etter skaden. Det gjøres fradrag for verdiøkning fordi brukt gjenstand erstattes med en ny.

Frdrag gjøres for alder, bruk og nedsatt anvendelighet, og på grunnlag av gjenstandens antatte brukstid.

Selskapet kan avgjøre om skaden/tapet skal erstattes ved kontantoppgjør, reparasjon, gjenanskaffelse eller at selskapet skaffer i det vesentlige tilsvarende gjenstand.

7.3.4 Selskapet avgjør hvem som skal ha råderetten over den skadede motorvognen. Hvis sikrede beholder motorvognen, gjøres fradrag for vrakverdien og omregistreringsavgiften av denne.

7.4 Egenandeler

I erstatningsoppgjøret fratrekkes den egenandel som fremgår av punktene nedenfor dersom ikke annen egenandel fremgår av forsikringsbeviset. Skal erstatningen avkortet/ settes ned, gjøres dette før egenandelen er fratrasket.

Når deler/gjenstander forsikret på vilkår for førsterisiko skades/går tapt samtidig med at motorvognen for øvrig påføres skade, foretas erstatningsberegningen slik:

Etter at skadebeløpet for delene/gjenstandene inklusive eventuelt aldersfradrag er fastsatt, gjøres følgende beregning:

- Er skadebeløpet større enn forsikringssummen, og denne forskjellen er større enn egenandelen, fratrekkes ikke egenandel for skaden på motorvognen.

- Er skadebeløpet større enn forsikringssummen, og denne forskjellen mindre enn egenandelen, fratrekkes denne rest i skaden på motorvognen.

- Er skadebeløpet for delene/gjenstandene lik eller mindre enn forsikringssummen, slås dette sammen med skadebeløpet for motorvognen og det trekkes en felles egenandel.

Utbetaler Selskapet ved samme skadetilfelle erstatning til sikrede i henhold til flere forsikringsavtaler, trekkes bare en egenandel - den største. Det samme gjelder også hvis skadetilfellet fører til fradrag av flere egenandeler etter disse vilkår.

7.4.1 Ansvarsskade

Ordinært beregnes ingen egenandel.

7.4.2 Rettshjelpgifter

Egenandel kr 5 000 med tillegg av 20 % av det overskytende. Det trekkes bare en egenandel for hver tvist selv om det er flere parter på samme side.

7.4.3 Brann- og tyveriskade

Egenandel kr 8 000 hvis ikke annet fremgår av forsikringsbeviset.

7.4.4 Glassruteskade

Det er ingen egenandel for reparasjon av glassrute.

Egenandel ved skifte av rute er kr 3 000 dersom ikke annet fremgår av forsikringsbeviset

7.4.5 Annen vognskade

Egenandel kr 8 000 hvis ikke annet fremgår av forsikringsbeviset. Det fratrekkes ingen egenandel ved skade som skyldes påkjørsel av dyr som går løse på vei, når forholdet omgående har blitt rapportert til politimyndighet eller villnemnd på stedet. Dersom det av forsikringsbeviset fremgår en høyere egenandel enn nevnt i første avsnitt, reduseres denne med kr 8 000 i slike tilfeller.

7.4.6 Veihjelp

Egenandel kr 750 hvis ikke annet fremgår av forsikringsbeviset.

7.5 Skjønn

Ved vognskade kan avgjørelse om følgende forhold tas ved skjønn hvis sikrede eller Selskapet krever det:

- Verdifastsettelse.
- Skadeansettelse.

Bestemmelsene om skjønn i Generelle vilkår får i så fall anvendelse. Skjønnnet kan ikke med bindende

virksomhet for partene ta stilling til skadeårsak og andre faktiske forhold som er avgjørende for Selskapets ansvar.

7.6 Ting som kommer til rette

Kommer ting til rette etter at erstatning er betalt, har sikrede rett til å beholde tingen mot å betale erstatningen tilbake. Sikrede må, dersom han/hun ønsker å beholde tingen, gi skriftlig beskjed om dette innen 21 dager etter at Selskapet har avsendt beskjed om at gjenstanden er kommet til rette. Innen samme frist må erstatningen være tilbakebetalt. I motsatt fall tilfaller tingen Selskapet.

7.7 Regress

Har Selskapet måttet foreta utbetaling for dekning av skade som det etter forsikringsvilkårene ikke svarer for eller hvis premien ikke var betalt, plikter sikrede eller den ansvarlige å betale beløpet tilbake til Selskapet. Det samme gjelder i den utstrekning sikrede har gitt uriktige opplysninger om motorvognens tilstand i forbindelse med skade.

8 Identifikasjon

Hvis sikredes rett til erstatning helt eller delvis bortfaller som følge av sikredes handlinger eller unnlatelser, gjelder dette også ved tilsvarende handlinger eller unnlatelser foretatt av andre som med sikredes eller eierens samtykke er ansvarlig for motorvognen.

9 Premiereduksjon og premietillegg (Bonus/malus)

Hvis det fremgår av forsikringsbeviset at det regnes bonus/malus for motorvognen, gjelder dette punkt for forsikringen.

Bonus/malus er et premierings- og belastningssystem avhengig av skadeforløp på den enkelte forsikringsavtale.

Bonus/malus følger motorvogneieren, ved leasing leieren. Eier/leier må opparbeide en bonusrett for hver motorvogn.

Dersom bonus (herunder startbonus) er fastsatt på grunnlag av feilaktige opplysninger fra forsikringstakeren, vil erstatningen ved skade bli redusert på samme måte som beskrevet i pkt 5.1.

9.1 Premiereduksjon ved skadefrihet og konsekvenser ved skade

Etter et skadefritt forsikringsår økes bonus etter de til enhver tid gjeldende regler for premiefastsettelse i Selskapet. Maksimal bonus

fremgår også av de samme regler. Ved skade reduseres bonus neste forsikringsår etter de samme regler, hvorefter bonus igjen økes hvert skadefrie forsikringsår som nevnt i forrige avsnitt.

9.2 Bonusreduserende skader

Med bonusreduserende skade menes et skadetilfelle som kan føre til utbetaling av erstatning under en eller flere av de bonusberettigede forsikringer. Brann-, tyveri-, glassrute-, naturskade og transportskade samt bruk av Veihjelpforsikring er ikke bonusreduserende. Med naturskade forstås skade som direkte skyldes naturulykke, så som skred, storm, flom og stormflo. Bonus vil heller ikke bli redusert ved skade som skyldes påkjørsel av dyr som går løse på vei, når forholdet omgående har blitt rapportert til politimyndighet eller viltneemnd på stedet.

En bonusreduserende skade vil føre til bonusreduksjon ved registrering av skaden med virkning på premien senest ved førstkomende hovedforfall. Hvis skadetilfellet ikke fører til utbetaling under noen av de bonusberettigede forsikringer, vil bonus bli gjenopprettet straks dette er klart. Eventuelt for mye innkrevd premie vil bli tilbakebetalt.

Bonus er et system som premierer skadefri kjøring. Bonus påvirker premien på motorvognforsikringen. Ved skadefri kjøring i forsikringsåret økes bonus med 10 % når forsikringstaker har fra 0 % til 60 % bonus eller lavere. Når 70 % bonus er oppnådd går man opp til 75% bonus etter 1 års skadefri kjøring. Høyeste bonus er 75 % i mer enn 6 skadefrie år.

Når bonusreduserende skade inntreffer, foretas ingen bonusreduksjon hvis bonus er 75 % 6. år eller mer. Etter bonusreduserende skade i de øvrige bonusklasser reduseres bonus med: 5 % av bonus når bonus før skade var 75 % og hadde vært det i mindre enn 6 skadefrie år på rad. 10 % av bonus når bonus før skaden var 70 % eller lavere.

10 Fører- og passasjerulykkesforsikring

10.1 Definisjoner

10.1.1 Forsikrede

Forsikrede er den persons liv eller helse forsikringen knytter seg til. Se pkt 10.2.

10.1.2 Forsikringssum

Forsikringssum er det beløp som utbetales ved et forsikringstilfelle og som fremkommer av pkt 10.5.1.

10.1.3 Forsikringstilfelle

Et forsikringstilfelle inntreffer når de faktiske forutsetningene som utløser rettigheter etter forsikringen foreligger.

10.1.4 Medisinsk invaliditet

Med medisinsk invaliditet menes den varige fysiske funksjonsnedsettelsen som en bestemt skade erfaringsvis forårsaker. Den medisinske invaliditetsgraden fastsettes på grunnlag av invaliditetstabellene gitt av Sosialdepartementet i forskrift av 21.4.1997 nr 373, del II og III. Invaliditetsgraden fastsettes uten hensyn til yrke, nedsatt evne til inntektsgivende arbeid (uføregrad), fritidsinteresser o.l.

10.1.5 Samboer

Med samboer forstås:

- person som avdøde på dødsfallstidspunktet levde sammen med i ekteskapsliknende forhold hvis det av Folkeregisteret fremgår at de to har hatt samme bolig de siste to årene, eller
- person som hadde felles barn og felles bolig med forsikrede. En person regnes likevel ikke som samboer etter dette avsnitt dersom det på dødsfallstidspunktet forelå forhold som var til hinder for at lovlig ekteskap kunne inngås, eller det er åpenbart at faktisk samlivsbrudd har funnet sted på et tidligere tidspunkt.

10.1.5 Ulykkesskade

Med ulykkesskade forstås fysisk skade på en person forårsaket ved en plutselig og uforutsett ytre begivenhet, "et ulykkestilfelle", som inntreffer under bruk av motorvognen. Se også pkt 10.4.

10.2 Hvem forsikringen gjelder for

Når det fremgår av forsikringsbeviset at det er avtalt førerulykkesforsikring, omfatter forsikringsavtalen rettmessig fører og dennes passasjerer i det tillatte antall som fremgår av motorvognens vognkort og som befinner seg på eller i motorvognen. Føreren og eventuelle passasjerer er å anse som de forsikrede. Under øvelseskjøring ansees læreren som fører og eleven som passasjer. Forsikringen omfatter ikke passasjer som er med motorvognen mot betaling.

10.3 Hvor forsikringen gjelder

Forsikringen gjelder i det området som er fastsatt for ansvarsforsikringen av den motorvogn som er nevnt i forsikringsbeviset.

10.4 I hvilke situasjoner forsikringen gjelder

Selskapet svarer for ulykkesskade som rammer den forsikrede person når denne befinner seg i eller på motorvognen. Er motorvognen den direkte årsak til skaden, svarer Selskapet også for ulykkesskade som rammer føreren når denne befinner seg utenfor motorvognen.

10.5 Hva forsikringen omfatter

10.5.1 Medisinsk invaliditet

Har ulykkesskaden ført til medisinsk invaliditet betales det invaliditetserstatning. Retten til erstatning inntreffer når ulykkesskaden skjer. Forsikringssummen er kr 200 000 for hver av de forsikrede. Erstatningen utgjør en prosentvis andel av forsikringssummen tilsvarende den medisinske invaliditetsgraden.

10.5.2 Dødsfall

Har ulykkesskaden innen ett år ført til dødsfall utbetales det dødsfallserstatning. Forsikringssummen er kr 100.000 hvis forsikrede ved sin død hadde ektefelle/registrert partner/folkeregistrert samboer i live, eller forsørget barn. I motsatt fall er selskapets erstatningsplikt begrenset til kr 20 000.

10.6 Hva forsikringen ikke omfatter

Følgende begrensninger gjelder:

10.6.1 Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser

Forsikringen gir ikke rett til utbetaling for psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser selv om slike kan føres tilbake til en ulykke med det forsikrede kjøretøy.

10.6.2 Sykdom og andre særlige tilstander

Forsikringen gjelder ikke ulykkesskade som skyldes sykdom, sykkelig tilstand eller anlegg, for eksempel skader som oppstår i forbindelse med epileptisk anfall, bevissthetstap, hjerneslag e.l.

Forsikringen gjelder heller ikke følgende tilstander, selv om en ulykkeshendelse er utløsende årsak:

- slagtilfelle
- hjerteinfarkt
- kreft
- smertetilstander i rygg, med mindre smertene har oppstått som følge av røntgenologisk påvisbart brudd i ryggstøtten, og bruddet skyldes en ulykkeshendelse.

10.6.3 Arr og vansiring

Forsikringen gir ikke rett til utbetaling ved arr og vansiring som gir invaliditetsgrad på mindre enn 15 %.

10.6.4 Slagsmål, forbrytelser og gjengjeldelsesforhold

Forsikringen gjelder ikke ulykkesskade som skyldes at den forsikrede:

- frivillig deltar i slagsmål eller forbrytelse- er offer for gjengjeldelsesforhold i forbindelse med egen deltakelse i straffbar handling.

10.6.5 Forsett

Er forsikringstilfellet forsettlig fremkalt, er Selskapet ikke ansvarlig. Selskapet er likevel ansvarlig hvis den forsikrede på grunn av alder eller sinnstilstand ikke kunne forstå rekkevidden av sin handling. Med "rekkevidde" skal i denne sammenheng forstås den umiddelbare følgen av handlingen, nemlig legemsskaden. Selskapet svarer uansett ikke for selvmord eller forsøk på selvmord som

skyldes sinnslidelse. Dersom kravstilleren kan sannsynliggjøre at selvmordet skyldes en akutt sinnssforvirring - som skyldes en ytre årsak - og ikke en sinnslidelse, er Selskapet likevel ansvarlig.

10.6.6 Uaktsomhet

Er forsikringstilfellet grovt uaktsomt fremkalt og/eller omfanget av den økt som følge av grov uaktsomhet, kan Selskapets ansvar settes ned eller falle bort. Ved avgjørelsen skal det bl.a. legges vekt på skyldgraden, skadeforløpet og om forsikrede var i selvselvfor skyldt rus. Jf FAL par 13-9.

10.7 Skadeoppgjør

10.7.1 Fellesregler

10.7.1.1 Lege- og spesialistklæringer

Den forsikrede og Selskapet har rett til å innhente lege- og spesialistklæringer som har betydning for fastsettelsen av grunnlaget for erstatningsberegningen. Dersom Selskapet finner det nødvendig å innhente legeerklæring fra ny sakkyndig, skal dette begrunnes skriftlig. Hvis den forsikrede befinner seg utenfor Norge kan Selskapet kreve at forsikrede fremstiller seg for lege i Norge for vurdering av om vilkårene for erstatning foreligger. Legens honorar betales av Selskapet.

10.7.1.2 Samvirkende årsaker

Erstatningen reduseres forholdsmessig hvis andre forhold, sammen med ulykkesskaden, har medvirket til medisinsk invaliditet eller til at den forsikrede dør.

10.7.2 Når erstatningen utbetales og hvordan den beregnes

10.7.2.1 Medisinsk invaliditet

Invaliditetserstatningen kommer til utbetaling når forsikringstilfellet er inntruffet, Selskapet har mottatt kravet med nødvendig dokumentasjon og har hatt rimelig tid til å kartlegge ansvarsforholdet og beregne sitt endelige ansvar.

Erstatningen fastsettes på grunnlag av den invaliditetsgraden som ulykkesskaden representerer og forsikringssummen.

Dersom et ulykkestilfelle fører til flere skader på samme person, fastsettes invaliditetsgraden ut fra en samlet vurdering. Dersom ulykkesskaden øker en tidligere funksjonsnedsettelse, gjøres fradrag i medisinsk invaliditet tilsvarende tidligere funksjonsnedsettelse.

Når andre forhold medvirker til at den medisinske invaliditetsgraden blir høyere enn det skaden alene tilsier, ytes forholdsmessig erstatning. Se også pkt 10.7.1.2.

10.7.2.2 Dødsfall

Dødsfallserstatningen kommer til utbetaling når dødsfallet er inntruffet, Selskapet har mottatt kravet med nødvendig dokumentasjon og har

hatt rimelig tid til å kartlegge ansvarsforholdet og beregne sitt endelige ansvar.

Medfører ulykkesskaden at forsikrede dør innen ett år etter skadedato, betales dødsfallerstatning.

Eventuell invaliditetserstatning som måtte være forskuddsbetalt for samme skade, kommer til fradrag.

Dør den forsikrede av annen årsak innen ett år etter at ulykkesskaden inntraff, betales verken dødsfall- eller invaliditetserstatning.

Dør den forsikrede senere enn ett år etter at ulykkesskaden inntraff, betales ikke dødsfallerstatning, men invaliditetserstatning etter den invaliditetsgrad som ulykkesskaden ville ha medført.

10.7.3 Hvem utbetalingen går til

10.7.3.1 Medisinsk invaliditet

Forsikringsutbetalingen tilfaller den forsikrede.

10.7.3.2 Dødsfall

Utbetalingen av forsikringssummen skal skje som følgende:

Forsikringsutbetalingen tilfaller den forsikredes ektefelle/registrerte partner/folkeregistrert samboer. Har ikke avdøde slike, eller er de ikke lenger i live, tilfaller utbetalingen forsikredes barn. Dersom forsikrede ikke etterlater seg ektefelle, samboer eller barn, utbetales det ingen erstatning.

En person anses ikke som ektefelle/registrert partner etter avsnittet ovenfor når det på dødsfallstidspunktet er avsagt dom for eller gitt bevilling til separasjon eller skilsmisse.

Dette gjelder selv om avgjørelsen ikke er rettskraftig eller endelig.

11 Korttidsforsikring og tilbakebetaling av premie

11.1 Følgende gjelder:

Hvis forsikringen skal utgå, viser følgende tabell hvor mye av forsikringspremien for et helt forsikringsår - årspremien - som forbrukes hver av årets måneder. For en dag beregnes 1/30 av månedens premieandel.

MÅNED

Januar	3%
Februar	3%
Mars	5%
April	8%
Mai	11%
Juni	15%
Juli	15%
August	15%
September	11%

Oktober	8%
November	3%
Desember	3%

Ikke benyttet forsikringspremie premie refunderes.
For lite betalt premie, f. eks ved terminbetaling, innkreves.

Ved bytte av motorvogn, godskrives ubrukt premie prosentvis i forhold til forsikringstiden uten hensyn til foranstående tabell.

12 Rettshjelp

12.1 Utgifter selskapet dekker

Selskapet dekker nødvendige utgifter til advokat, registrert rettshjelper, retten, sakkyndige og vitner når sikrede er part i tvist i egenskap av personlig eier, rettmessig bruker eller fører av den forsikrede motorvogn.

12.2 Tvist etter at motorvognen er solgt

Dersom den forsikrede motorvogn er solgt, og forsikringen opphørte i forbindelse med salget, dekkes likevel tvist hvor sikrede er part i egenskap av tidligere eier.

12.3 Selskapet dekker ikke

12.3.1 tvist som har sammenheng med entrepriser eller transportoppdrag.

12.3.8 tvist i saker om personskader etter bilansvarsloven, før det fra motorvognens trafikkforsikringsselskap foreligger skriftlig avslag om å dekke sikredes nødvendige og rimelige utgifter til juridisk bistand før saksanlegg.

12.4 Øvrige bestemmelser for rettshjelp

Øvrige bestemmelser for rettshjelp finnes i Generelle Vilkår pkt 16.

13 Endringer i motorvognregisteret

I henhold til fullmakt opphører forsikringen når det i det sentrale motorvognregister fremkommer at kjøretøyet er solgt, vraket, stjålet eller avregistrert, se forsikringsbeviset.